

بسمه تعالی

دستورالعمل تامین مالی در زنجیره تامین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس های کالایی

خزانه داری کل کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی ج.ا.ا

وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد بند «الف» ماده (۲۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، این دستورالعمل را در ۵۱ ماده و ۱۱ تبصره ابلاغ می نماید:

ماده ۱- تعاریف

۱. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲. بورس: بورس های کالایی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار.
۳. سامانه برات: سامانه یکپارچه مدیریت سفته و برات الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۴. اسناد اعتباری موضوع بند «الف» ماده (۲۰) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها که مطابق قوانین و مقررات توسط نهادهای ذیصلاح صادر می شود شامل برات الکترونیکی، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و سند تعهد پرداخت.
۵. اتاق پایاپای: واحدی است که مطابق مقررات بازار سرمایه وظیفه تسویه و پایاپای معاملات در بورس را برعهده دارد.
۶. سقف اعتباری: منظور سقف اعتباری موضوع شیوه نامه برات و دستورالعمل اوراق گام می باشد.
۷. اعتبار تعهد شده: حداکثر میزانی از صدور اسناد موضوع این دستورالعمل برای متقاضی که موسسه اعتباری به اتاق پایاپای متعهد شده است.
۸. برات الکترونیکی: سند تجاری الکترونیکی است که براساس قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک در سامانه برات صادر می گردد.
۹. دارنده برات: شخصی که طبق قانون تجارت، کلیه حقوق برات الکترونیکی صادره متعلق به وی می باشد.
۱۰. متقاضی: شخصی که متقاضی انجام معامله در بورس برای خود و تسویه آن از طریق صدور و یا تغییر ذی نفع اسناد می باشد.
۱۱. برات دهنده: متقاضی است که طبق قانون تجارت نسبت به صدور برات الکترونیکی از طریق سامانه برات در وجه یا به حواله کرد دارنده برات اقدام می نماید.
۱۲. موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد و مورد تأیید اتاق پایاپای است.
۱۳. برات گیر: موسسه اعتباری که طبق قانون تجارت نسبت به قبولی برات الکترونیکی اقدام می نماید.
۱۴. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام): سامانه ای در بانک مرکزی که امکان تبادل تمامی پیام های مالی بین بانکی را به طور متمرکز فراهم می سازد.

۱۵. شیوهنامه برات: شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین ابلاغی بانک مرکزی به شماره ۰۰/۲۸۳۹۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ و اصلاحات آتی.
۱۶. ضوابط اجرایی: ابلاغیه خزانه‌داری کل کشور به شماره ۵۱/۱۹۵۹۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ موضوع ابلاغ جلسه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع نامه شماره ۱/۱۵۴۲۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
۱۷. گواهی اعتبار مولد (اوراق گام): اوراق موضوع بند (ط) ماده یک قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها.
۱۸. بنگاه متعهد: شخص حقوقی خریدار که قصد انجام و تسویه معامله برای خود در بورس را دارد.
۱۹. سامانه گام: سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول.
۲۰. دستورالعمل اوراق گام: دستورالعمل ا صلاحی اوراق گام مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ و اصلاحات آتی.
۲۱. شیوهنامه اوراق گام: شیوهنامه گواهی اعتبار مولد (اوراق گام) مصوب بانک مرکزی ابلاغی به شماره ۰۱/۱۴۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ و اصلاحات آتی.
۲۲. دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی: دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و اصلاحات آتی.
۲۳. دفتر دارایی: دفتری در اتاق پایاپای که دارایی‌های مالی و فیزیکی اشخاص در آن ثبت می‌شود و معامله، تسویه، تضمین و پرداخت با ثبت در این دفتر مطابق ضوابط اتاق پایاپای انجام می‌شود.
۲۴. سند تعهد پرداخت: سند موضوع بند ۹ ماده (۱) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی.
۲۵. اعتبار اسنادی داخلی: ترتیبات موضوع بند ۳ ماده (۱) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی.
۲۶. بانک گشایش‌کننده: بانک موضوع بند ۱۲ ماده (۱) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی.
۲۷. تسویه مبتنی بر اعتبار: روش تسویه معاملات که امور تسویه آن از طریق صدور یا تغییر ذی‌نفع هریک از اسناد، مطابق ضوابط این دستورالعمل در اتاق پایاپای انجام می‌شود. صدور یا تغییر ذی‌نفع اسناد مذکور به ذی‌نفعی فروشنده به منزله دریافت ثمن معامله توسط وی می‌باشد.
- ماده ۲-** نرخ معادل اسناد جهت تسویه معامله مطابق اطلاعیه عرضه تعیین می‌شود. تسویه معامله تا سقف مابه‌التفاوت ارزش معامله و پیش‌پرداخت از طریق مجموع اسناد مختلف این دستورالعمل مقدور است.
- ماده ۳-** در تسویه معاملات از طریق اسناد، کارمزدها و خسارت‌های تعیین شده باید به صورت نقدی و طی مهلت‌های مقرر طبق مقررات تسویه و پایاپای معاملات در بورس، به حساب اتاق پایاپای واریز شود.
- ماده ۴-** جهت انجام تسویه و پایاپای معاملات گواهی سپرده کالایی پیوسته از طریق دفتر دارایی پس از واریز وجه نقد توسط کارگزار به حساب عملیاتی و تأیید آن توسط اتاق پایاپای، معادل وجه واریزی، اعتبار ریالی در دفتر دارایی مشتری منظور می‌شود. همچنین با صدور یا انتقال اسناد در این نوع

معاملات، دفتر دارایی مشتری به روزرسانی می شود. در صورت تأیید معامله توسط بورس، اتاق پایاپای مکلف است جزییات دارایی های مشتری را در دفتر دارایی مشتری به روزرسانی نماید.

ماده ۵- اتاق پایاپای می تواند اوراق گام و سند تعهد پرداخت را به عنوان تضمین عرضه فرو شده در بازار فیزیکی و فرعی بورس بر اساس ضوابط تضامین مصوب هیأت مدیره خود و مشروط به ایجاد امکان تغییر ذی نفع اسناد مذکور به اتاق پایاپای حسب مورد در سامانه های گام و سپام، بپذیرد.

فصل اول: برات

ماده ۶- کلیه برات های صادره در اندازه ده میلیون ریال است. بنابه درخواست بورس، موسسه اعتباری نسبت به تغییر واحد مذکور در زمان صدور اقدام می نماید.

ماده ۷- صرفاً موسسات اعتباری مورد تایید اتاق پایاپای که دسترسی به سامانه برات داشته باشند می توانند عملیات این فصل را انجام دهند.

ماده ۸- تسویه از طریق صدور برات صرفاً برای معاملات کالا در بازار فیزیکی و فرعی بورس مجاز است.

ماده ۹- بورس مجاز است در بازار فیزیکی و فرعی مشروط به درج امکان تسویه بخشی از ارزش معامله با برات در اطلاعیه عرضه، بستر تسویه معاملات مبتنی بر اعتبار از طریق این اسناد را تامین نماید.

ماده ۱۰- پس از انجام معامله در بورس مشروط به درج امکان تسویه معامله با برات در اطلاعیه عرضه، کارگزار خریدار و یا حسب مورد اتاق پایاپای به نیابت از کارگزار خریدار طی مهلت تعیین شده توسط اتاق پایاپای اطلاعات معامله را طبق فرمت اتاق پایاپای برای موسسه اعتباری ارسال می کند. موسسه اعتباری حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از وصول اطلاعات نسبت به انجام کلیه اقدامات لازم جهت حصول قبولی برات و ارسال اطلاعات برات های الکترونیکی صادره از طریق سامانه برات، به اتاق پایاپای اقدام می نماید.

ماده ۱۱- در صورتی که خریدار دارنده برات باشد، کارگزار خریدار و یا حسب مورد اتاق پایاپای به نیابت از کارگزار خریدار اطلاعات معامله را طی مهلت تعیین شده توسط اتاق پایاپای طبق فرمت اتاق پایاپای برای موسسه اعتباری ارسال می کند. موسسه اعتباری مکلف است حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از وصول اطلاعات نسبت به انتقال برات به فروشنده از طریق ظهن نویسی در سامانه برات، اقدام و اطلاعات برات های الکترونیکی انتقال یافته را به اتاق پایاپای ارسال نماید.

ماده ۱۲- به منظور استفاده از ظرفیت تسویه معاملات مطابق این بخش، خریدار و فروشنده باید قبل از انجام معامله، نسبت به انجام تشریفات نمایندگی موسسه عامل برای صدور و انتقال (ظهن نویسی) برات الکترونیک از جمله گواهی امضای الکترونیک، اقدامات مقتضی را به عمل آورند.

ماده ۱۳- اطلاعات معامله که حسب مورد توسط کارگزار خریدار یا اتاق پایاپای به نیابت از وی طبق فرمت اتاق پایاپای به موسسه اعتباری اعلام می شود، به منزله رعایت ماده (۱۰) شیوه نامه برات ناظر به صورتی

نبودن معامله می‌باشد و نیازی به استعلام از سایر درگاه‌های معاملات نمی‌باشد. خریدار و فروشنده مکلف به ثبت اطلاعات معامله در سامانه جامع تجارت و درگاه سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.

ماده ۱۴- ارسال اطلاعات برات الکترونیکی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) این دستورالعمل توسط موسسه اعتباری در مهلت مقرر و مطابق اطلاعات ارسالی از طرف اتاق پایاپای، به منزله تسویه معامله توسط خریدار می‌باشد؛ در صورت عدم تحقق مراتب مذکور، خریدار مکلف است با رعایت مهلت تسویه طبق مقررات تسویه و پایاپای معاملات در بورس نسبت به تسویه معاملات اقدام نماید.

ماده ۱۵- سامانه برات امکان دسترسی برخط به اطلاعات دارندگان برات موضوع این دستورالعمل را برای اتاق پایاپای و موسسه اعتباری فراهم می‌کند.

ماده ۱۶- دارنده برات در سررسید درخواست تادیه را مستقیماً به موسسه اعتباری ارسال می‌کند. در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی موسسه اعتباری، موضوع مشمول قانون و مقررات ناظر بر برات الکترونیکی است.

فصل دوم: اوراق گام

ماده ۱۷- اوراق گام در این دستورالعمل به استناد دستورالعمل اوراق گام و شیوه‌نامه اوراق گام و بر مبنای اطلاعات معامله که طبق فرمت اتاق پایاپای از سوی کارگزار خریدار یا اتاق پایاپای به نیابت از وی به موسسه اعتباری ارائه می‌شود، به ضمانت موسسه اعتباری و به ذی‌نفعی فروشنده صادر می‌شود.

ماده ۱۸- صرفاً موسسات اعتباری دارای دسترسی به سامانه گام مشمول این فصل می‌باشند. موسسات اعتباری مذکور و سررسید اوراق گام صادره باید به تأیید اتاق پایاپای برسند.

ماده ۱۹- صدور اوراق گام موضوع این دستورالعمل صرفاً برای تسویه معاملات در بورس کاربرد دارد. بانک مرکزی مکلف است در سامانه گام نسبت به طبقه‌بندی اوراق گام معرفی شده به بورس در قالب بازار پول جهت تسویه معاملات، اقدام کند.

ماده ۲۰- تسویه از طریق صدور اوراق گام صرفاً برای معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی و معاملات کالا در بازار فیزیکی و فرعی بورس مجاز است.

تبصره: در خصوص معاملات بلوکی و ناپیوسته اوراق گواهی سپرده کالایی شرایط تسویه معامله با اوراق گام اعم از موسسه اعتباری مورد پذیرش، سرسیدهای اوراق گام مورد پذیرش و نرخ تنزیل اوراق گام به پیشنهاد فروشنده، تعیین و پس از تأیید بورس اطلاع‌رسانی می‌شود.

ماده ۲۱- در معاملات بازار فیزیکی و فرعی، اتاق پایاپای مجاز است مشروط به درج امکان تسویه معامله با اوراق گام در اطلاعیه عرضه، تسویه بخشی از معامله را با رعایت مواد این دستورالعمل انجام دهد.

تبصره: در اطلاعیه عرضه، اوراق گام موسسات اعتباری مورد قبول و سررسیدهای مورد قبول فروشنده با رعایت مقررات بازار سرمایه اعلام می‌شود.

ماده ۲۲- درخصوص معاملات بازار فیزیکی و فرعی که به منظور تسویه آن اوراق گام صادر می‌شود، پس از انجام معامله، کارگزار خریدار یا اتاق پایاپای به نیابت از کارگزار خریدار طی مهلت تعیین شده توسط اتاق پایاپای اطلاعات معامله را طبق فرمت اتاق پایاپای به موسسه اعتباری ارسالی می‌کند. موسسه اعتباری مکلف است حداکثر ظرف یکروز کاری بعد از وصول اطلاعات نسبت به ارسال اطلاعات اوراق گام صادره مطابق سررسید مندرج در اطلاعیه عرضه، به اتاق پایاپای اقدام نماید.

ماده ۲۳- صدور اوراق گام منطبق با اطلاعات معامله و شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه و وصول اطلاعات اوراق مذکور به اتاق پایاپای به منزله تسویه معامله توسط خریدار می‌باشد. در صورت عدم تحقق مراتب مذکور، مسئولیت تسویه با رعایت مهلت‌های تعیین شده در مقررات تسویه و پایاپای معاملات در بورس برعهده خریدار می‌باشد.

ماده ۲۴- در بازار فیزیکی و فرعی، در صورتی که بنگاه متعهد مالک اوراق گام منطبق با اوراق مورد پذیرش در اطلاعیه عرضه باشد، می‌تواند درخواست تسویه به پشتوانه اوراق گام را به اتاق پایاپای ارسال کند. در این صورت پس از انجام معامله، کارگزار خریدار یا اتاق پایاپای به نیابت از کارگزار خریدار طی مهلت تعیین شده توسط اتاق پایاپای اطلاعات معامله را طبق فرمت اتاق پایاپای به موسسه اعتباری ارسال می‌کند. موسسه اعتباری مکلف است حداکثر ظرف یکروز کاری بعد از وصول اطلاعات نسبت به انتقال اوراق گام و ارسال اطلاعات مربوطه به اتاق پایاپای اقدام نماید.

ماده ۲۵- جهت تسویه از طریق صدور اوراق گام در معاملات بلوک و نمادهای معاملات گواهی سپرده کالایی ناپیوسته، کارگزار خریدار پس از استعلام اعتبار مشتری از موسسه اعتباری (ناشی از رایحه وثایق به منظور صدور اوراق گام یا دارا بودن اوراق گام)، امکان ثبت سفارش خرید در نماد مزبور را از طریق لحاظ اعتبار برای خریدار ایجاد می‌کند. موسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اطلاعات معامله (شامل طرفین و ارزش معامله) از کارگزار خریدار یا حسب مورد اتاق پایاپای به نیابت از کارگزار خریدار، با رعایت دستورالعمل اوراق گام و شیوه‌نامه اوراق گام، در همان روز معاملاتی نسبت به صدور یا انتقال اوراق گام به ذی‌نفعی فروشنده، در سررسید مشخص شده در نماد معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا (یا سررسید مورد توافق طرفین)، در سامانه گام اقدام نماید.

تبصره ۱: استفاده از مزایای این ماده منوط به یکسان بودن کارگزار خریدار و فروشنده است.

تبصره ۲: در صورت عدم صدور یا انتقال اوراق گام به ذی‌نفعی فروشنده، کارگزار مکلف به تسویه معامله با فروشنده می‌باشد. کارگزار مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد یا اخذ ضمانت‌های لازم جهت صدور یا انتقال اوراق گام از موسسه اعتباری به‌نحوی که موسسه اعتباری مکلف به تسویه معاملات شود اقدام نماید.

تبصره ۳: اعتبار تعهدشده ظرف مهلت مورد توافق اتاق پایاپای و موسسه اعتباری معتبر بوده و صرفاً برای صدور اوراق گام به منظور تسویه معاملات بنگاه متعهد (خریدار) در بورس استفاده می‌شود.

تبصره ۴: مسئولیت صحت و دقت اطلاعات ارایه شده موضوع این ماده برعهده موسسه اعتباری است.

ماده ۲۶- بورس مجاز است نسبت به ایجاد نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی پیوسته با تسویه صرفاً از طریق اوراق گام در بستر سامانه‌های خود اقدام نماید. ایجاد نماد معاملاتی مذکور برای کالاهای پذیرش شده در بورس با تصویب در هیات مدیره بورس مقدور می‌باشد.

تبصره ۱: این معاملات مشمول سقف مندرج در ماده (۲) این دستورالعمل نمی‌باشد.

تبصره ۲: ثبت سفارش خرید در نمادهای موضوع این ماده منوط به وجود اوراق گام به میزان کافی در دفتر دارایی مشتری است.

ماده ۲۷- اوراق گام موضوع ماده (۲۶) در سررسیدهای معین و به نسبت مشخص در هر سررسید از دفتر دارایی خریدار کسر و به دفتر دارایی فروشنده منتقل می‌شود. اتاق پایاپای کلیه اطلاعات تغییر ذی‌نفع اوراق گام را به صورت برخط به موسسه اعتباری منتقل می‌کند. موسسه اعتباری مکلف است براساس ضوابط بانک مرکزی اطلاعات تغییر ذی‌نفع را در سامانه گام و سامانه‌های سایر مراجع ذی‌صلاح ثبت نماید.

ماده ۲۸- ثبت سفارش خرید یا فروش توسط متقاضی در معاملات موضوع مواد (۲۵) و (۲۶) به منزله ارایه درخواست در سامانه گام حسب مورد جهت صدور یا تغییر ذی‌نفع اوراق گام می‌باشد.

ماده ۲۹- در صورت وجود کارمزد برای انتقال و تغییر ذی‌نفع اوراق گام در بازار پول برای موسسه اعتباری، اتاق پایاپای مجاز است برای انتقال و تغییر ذی‌نفع اوراق گام موضوع این دستورالعمل، کارمزد انتقال را از دفتر دارایی متقاضی انتقال اوراق گام برداشت و در دفتر دارایی موسسه اعتباری اعمال نماید.

ماده ۳۰- نحوه انتقال اوراق گام از دفتر دارایی به بازار سرمایه مطابق دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۹/۱/۱۷) و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. انتقال اوراق گام به بازار سرمایه باید با اطلاع اتاق پایاپای و پس از درخواست دارنده اوراق گام انجام شود.

ماده ۳۱- اتاق پایاپای مجاز است در صورت توافق با موسسه اعتباری در سررسید اوراق، اقدام به تسویه با دارندگان اوراق گام نماید. در این صورت موسسه اعتباری مکلف است نسبت به تسویه وجوه اوراق گام یک روز قبل از سررسید به حساب اعلام شده از طرف اتاق پایاپای اقدام نماید.

ماده ۳۲- بانک مرکزی مجاز است دسترسی اتاق پایاپای به سامانه‌های خود را ایجاد نماید.

ماده ۳۳- سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی با اتصال به سامانه گام زمینه‌های لازم جهت انجام تکالیف موضوع ماده (۲۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را فراهم می‌نمایند.

فصل سوم: اعتبار اسنادی داخلی

ماده ۳۴- استفاده از اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده توسط موسسات اعتباری جهت تسویه مبتنی بر اعتبار به عنوان بخشی از ثمن معامله در بازار فیزیکی و فرعی بورس مجاز است. به منظور استعلام صحت اطلاعات مرتبط با اعتبار اسنادی گشایش شده، دسترسی الکترونیکی اتاق پایاپای به سامانه سپام ایجاد می شود. مسئولیت صحت و دقت اطلاعات ثبت شده موضوع این فصل در سامانه سپام برعهده موسسه اعتباری است.

ماده ۳۵- بورس مجاز است برای عرضه کنندگان کالا در بازار فیزیکی و فرعی مشروط به درج امکان تسویه مبتنی بر اعتبار در اطلاعیه عرضه، بستر تسویه معاملات از طریق اعتبار اسنادی داخلی را تامین نماید.

ماده ۳۶- متقاضی گشایش اعتبار اسنادی داخلی جهت تسویه مبتنی بر اعتبار مکلف است پیش از شرکت در فرایند حراج در بورس نسبت به فراهم ساختن مقدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد موسسه اعتباری اقدام نماید. در این صورت، موسسه اعتباری مکلف است پیش از آغاز فرآیند ثبت سفارش خرید مشتری در بورس و انجام معامله، فراهم شدن مقدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی را با ذکر سقف اعتبار طبق فرم مصوب اتاق پایاپای به کارگزار خریدار و اتاق پایاپای اطلاع دهد.

ماده ۳۷- پس از انجام معامله با تسویه مبتنی بر اعتبار، کارگزار خریدار و یا حسب مورد اتاق پایاپای به نیابت از کارگزار خریدار اطلاعات معامله را طبق فرمت اتاق پایاپای به موسسه اعتباری ارسال می کند. موسسه اعتباری مکلف است با رعایت مهلت تسویه مطابق با مقررات تسویه و پایاپای معاملات در بورس نسبت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی اقدام نماید و پس از آن شماره منحصربه فرد سپام و سایر اطلاعات مربوطه را به اتاق پایاپای اطلاع داده و شرایط استعلام آن را برای اتاق پایاپای فراهم کند.

ماده ۳۸- وصول شماره منحصربه فرد سپام پس از گشایش اعتبار اسنادی، به منزله ایفای تعهدات خریدار در تسویه مبتنی بر اعتبار است. اتاق پایاپای پس از دریافت شماره منحصربه فرد سپام نسبت به صدور گواهی نامه یا اعلامیه تسویه وجوه اقدام می نماید. در صورت ارایه اطلاعات معامله طبق فرمت اتاق پایاپای توسط کارگزار خریدار یا اتاق پایاپای به نیابت از وی به موسسه اعتباری، مشروط به اقرار مؤسسه اعتباری در فرم مصوب پایاپای پیش از گشایش اعتبار اسنادی، مسئولیت نکول خریدار در بورس به دلیل عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی در مهلت تسویه مقرر برعهده موسسه اعتباری مذکور است و موسسه اعتباری مکلف است هزینه ها و خسارات مترتبه بر خریدار، مندرج در مقررات تسویه و پایاپای معاملات در بورس را به اتاق پایاپای پرداخت نماید.

تبصره ۱: مسئولیت تسویه مازاد بر سقف اعتبار تعیین شده توسط موسسه اعتباری بر عهده خریدار است.

تبصره ۲: اتاق پایاپای مجاز است بابت ایفای تعهدات موسسه اعتباری نسبت به اخذ تضامین مقتضی اقدام نماید.

ماده ۳۹- پیش‌نویس قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی موضوع این فصل باید پیوست اطلاعاتیه عرضه منتشر شده در بورس باشد و با قوانین و مقررات بازار سرمایه مغایرت نداشته باشد.

ماده ۴۰- ارائه اعلامیه خرید پس از انجام معامله در بورس به انضمام اطلاعاتیه عرضه منتشر شده به منزله ارائه پیش‌فاکتور یا قرارداد فروش کالا موضوع بندهای ۱۹ و ۲۰ ماده (۱) و بند ۲ ماده (۱۱) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی است.

ماده ۴۱- گواهی‌نامه یا اعلامیه تسویه وجوه و حواله خرید صادر شده پس از تسویه معاملات در بورس در هنگام ارائه اسناد توسط ذی‌نفع به منزله سیاهه تجاری موضوع بند (۲۱) ماده (۱) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی است.

ماده ۴۲- اطلاعاتیه عرضه و امیدنامه پذیرش منتشر شده در سایت بورس به عنوان مشخصات و اطلاعات کالای موضوع تبصره ماده (۲۱) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی قابل ارائه است.

ماده ۴۳- خریدار باید شرکت بازرسی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی را از بین شرکت‌های بازرسی مورد تایید اتاق پایاپای تعیین نماید.

ماده ۴۴- هرگونه اصلاح یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی که به منظور تسویه مبتنی بر اعتبار گشایش شده صرفاً در چارچوب دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی و به شرط عدم مغایرت با قوانین و مقررات بورس، پس از تایید اتاق پایاپای مجاز است.

ماده ۴۵- موسسه اعتباری مکلف است حسب مورد پذیرش پرداخت موضوع بند (۱۷) ماده (۱) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی، ابطال یا اصلاح اعتبار اسنادی داخلی مذکور را به اطلاع کارگزار خریدار، کارگزار فروشنده و اتاق پایاپای برساند.

ماده ۴۶- موسسه اعتباری مکلف است ارائه اسناد مطابق موضوع بند (۴) ماده (۱) دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی توسط ذی‌نفع را به اطلاع اتاق پایاپای برساند.

ماده ۴۷- موسسه اعتباری مکلف است در صورت ارائه درخواست کتبی یا الکترونیکی توسط ذی‌نفع سند تعهد پرداخت مبنی بر تغییر ذی‌نفع به نام اتاق پایاپای، پس از کسب تأییدیه از اتاق پایاپای، تغییرات لازم را در سامانه سپام اعمال نماید.

ماده ۴۸- تسویه در بازار فیزیکی، فرعی، معاملات بلوکی و ناپیوسته اوراق گواهی سپرده کالایی از طریق تغییر ذی‌نفع سند تعهد پرداخت مجاز است. در این صورت درخواست تغییر ذی‌نفع سند تعهد پرداخت توسط خریدار از طریق اتاق پایاپای یا کارگزار خریدار به موسسه اعتباری صادرکننده طی مهلت تعیین شده توسط اتاق پایاپای اعلام می‌شود. موسسه اعتباری مکلف است حداکثر ظرف یک‌روز کاری بعد از وصول درخواست نسبت به اعمال تغییر ذی‌نفع در سامانه سپام اقدام کرده و نتیجه را حسب مورد به اتاق پایاپای یا کارگزار خریدار اعلام نماید. تغییر ذی‌نفع سند تعهد پرداخت به دفعات تا پیش از سررسید سند مجاز است.

تبصره: استفاده از مزایای این ماده در خصوص معاملات بلوکی و ناپیوسته اوراق گواهی سپرده کالایی منوط به یکسان بودن کارگزار خریدار و فروشنده است.

فصل چهارم: سایر موارد

ماده ۴۹- موسسه اعتباری مکلف است نسبت به تسویه وجوه اوراق برات الکترونیک، گام و سند تعهد پرداخت موضوع این دستورالعمل در موعد مقرر اقدام نماید. تعهدات موسسه اعتباری در برابر دارندگان اوراق مذکور از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات حسب مورد برات دهنده، بنگاه متعهد و متقاضی گشایش اعتبار اسنادی داخلی در مقابل موسسه اعتباری اثری بر اجرای تعهدات ندارد و موسسه اعتباری نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این اوراق را به تعویق انداخته یا معلق نماید. بانک مرکزی مکلف است نسبت به حسن اجرای این ماده اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

ماده ۵۰- فسخ معاملات مرتبط با موضوع این دستورالعمل، مطابق با ضوابطی است که به تصویب اتاق پایاپای می‌رسد.

ماده ۵۱- به غیر از مواردی که در این دستورالعمل تصریح شده است، بورس و اتاق پایاپای مکلف به اجرای قوانین و مقررات بازار سرمایه می‌باشند.